

군산시 의사상자 예우 및 지원에 관한 조례

(제정) 2013.07.15 조례 제1084호

(일부개정) 2017.01.02 조례 제1409호

(일부개정) 2023.04.17 조례 제2057호

제1조(목적) 이 조례는 「의사상자 등 예우 및 지원에 관한 법률」에 따른 의사자와 의상자 및 그 유가족에 대하여 군산시에서 그 희생과 피해의 정도 등에 알맞은 예우 및 지원을 함으로써 이들의 숭고한 뜻을 기리고 시민의 귀감으로 삼아 사회정의를 실현하는데 이바지함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 조례에서 사용하는 “구조행위”, “의사자”, “의상자”, “의사상자”, “의사자유족”, “의상자가족”의 용어 정의는 「의사상자 등 예우 및 지원에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제2조에 따른다. <개정 2017.01.02>

제3조(적용범위) ① 이 조례는 군산시(이하 “시”라 한다) 내에 주소(외국인의 경우 체류지)를 둔 사람으로 법 제4조에 따라 의사상자로 인정된 경우 적용한다. <개정 2017.01.02>

② 시에 주소(외국인의 경우 체류지)를 두지 아니하는 사람이 시 관할구역 내에서 법 제3조에 따른 의로운 행위를 하다가 의사상자가 된 경우에는 특별위로금 지급에 한한다. 다만, 국가 또는 타 지방자치단체로부터 특별위로금을 지원받은 경우는 제외한다. <개정 2017.01.02>

제4조(지원사업 등) ① 군산시장(이하 "시장"이라 한다)은 법 제16조에 따라 국가보상금의 지급 및 보호를 성실히 이행하여야 한다.

② 시장은 의사자의 유족 또는 의상자 및 그 가족에게 예산의 범위에서 다음 각 호의 지원사업을 할 수 있다. <개정 2017.01.02>

1. 의사자의 유족에게 법 제8조 및 제9조에 따른 국가보상금 이외에 2천만원 이하의 특별위로금 지급

2. 의상자에게는 법 제8조 및 제9조에 따른 국가보상금 이외에 영 제2조에 규정한 부상의 정도에 따라 특별위로금 지급

가. 1급, 2급 : 10백만원

나. 3급, 4급 : 8백만원

다. 5급, 6급 : 5백만원

라. 7급~9급 : 2백만원

3. 시가 설치·관리하는 공공시설의 입장료, 체육시설 사용료의 감면

4. 그 밖에 의사상자의 숭고한 희생정신을 기리고 그 가족의 보호를 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 사업

③ 시장은 의상자 또는 의사자의 유족에게 별표1의 지급구분에 따라 예산의 범위에서 매월 수당을 지급할 수 있다.<개정 2023.4.17.>

④ 삭제<2023.4.17.>

제5조(예우 등) 시장은 의사상자가 보여준 살신성인의 숭고한 희생정신과 용기가 항구적으로 존중되고 시민의 귀감이 될 수 있도록 다음

각 호의 필요한 조치를 할 수 있다.

1. 「군산시 포상 조례」가 정하는 바에 따른 포상
2. 시민의 날 등 각종 행사시 우선적 초청 및 예우
3. 시정 기록 및 홍보물 발간시 공적 게재
4. 그 밖에 의사상자 예우가 필요하다고 시장이 인정하는 사항

제6조(지원신청) 의사상자와 그 가족 또는 의사자의 유족이 법 제5조에 따라 의사상자 보호를 신청한 경우에는 이 조례의 적용을 받기 위하여 신청한 것으로 본다. <개정 2017.01.02>

제7조(시행규칙) ① <삭제 2017.01.02>

② 이 조례의 시행에 필요한 사항은 규칙으로 정한다.

부 칙(2013.07.15 조례 제1084호)

제1조(시행일) 이 조례는 2014년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(경과규정) 이 조례 시행 전 법에 따라 결정된 의사상자와 유족 및 가족은 이 조례에 따른 예우와 지원을 받는다. 다만, 제4조제2항의 특별위로금은 조례 시행 후 법 제5조에 따라 인정된 날부터 적용하고, 같은 조 제3항의 수당은 조례 시행 후부터 적용한다.

부 칙(2017.01.02 조례 제1409호)

제1조(시행일) 이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

제2조(경과규정) 이 조례 시행 전 법에 따라 결정된 의사상자와 유족
및 가족은 이 조례에 따른 예우와 지원을 받는다.

부 칙(2023.04.17. 조례 제2057호>

제1조(시행일) 이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

제2조(적용례) 제4조제3항 별표1 지급기준은 2023년 1월 지급액부터
적용한다.